

1500067-83.2020.8.26.0552

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: FELIPE CAVASSO

Comarca: Leme

Foro: Foro de Leme

Vara: Vara Criminal

Data de Disponibilização: 01/08/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2051517/2020 - DEL.POL.LEME, 10191809 - DEL.POL.LEME, 1165/20/807 - DEL.POL.LEME, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Leme

Foro de Leme

Vara Criminal

Rua Bernardino de Campos 770, Leme-SP - cep 13610-901

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500067-83.2020.8.26.0552 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500067-83.2020.8.26.0552

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2051517/2020 - DEL.POL.LEME, 10191809 - DEL.POL.LEME, 1165/20/807 - DEL.POL.LEME, 2051517 - DEL.POL.LEME, 1165/20/807 - DEL.POL.LEME, 2051517 - DEL.POL.LEME, 1165/20/807 - DEL.POL.LEME

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ALEX FERNANDO DE OLIVEIRA SANDI

Juiz(a) de Direito: Dr(a). FELIPE CAVASSO

Vistos.

ALEX FERNANDO DE OLIVEIRA SANDI foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06 porque, no dia 23 de fevereiro de 2020, por volta das 20h44min, na Avenida Joaquim Adolfo Amadeu, defronte ao numeral 575, Parque Bonsucesso, neste Município de Leme, guardaria, para fins de tráfico, 22 (vinte e duas) cápsulas plásticas contendo cocaína, pesando aproximadamente 14,65 gramas, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

O acusado foi notificado (fls. 58) e apresentou defesa prévia (fls. 63/66).

A denúncia foi recebida (fls. 67).

Durante a instrução foram ouvidas as testemunhas e, ao final, o réu foi

interrogado.

Encerrada a instrução, em alegações finais, o Ministério Público requereu a condenação do réu nos termos da denúncia. A Defesa requereu a absolvição do acusado pela insuficiência de provas, e subsidiariamente, no caso de condenação pelo crime de tráfico, requereu o reconhecimento da atenuante de menoridade relativa do acusado e o reconhecimento da causa de diminuição prevista no parágrafo 4º do artigo 33 da lei 11.343/2006 e substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direito.

É o relatório.

Fundamento e decido.

A pretensão punitiva é PROCEDENTE.

A materialidade do crime de tráfico de drogas está comprovada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 01), boletim de ocorrência (fls. 07/09), auto de exibição e apreensão (fls. 10/11), laudo de constatação provisória (fls. 12), laudo químico-toxicológico (fls. 46/48) e pela prova oral colhida sob o crivo do contraditório. A autoria é certa.

A testemunha Gabriel Conti da Silva, policial militar, relatou que na data dos fatos, juntamente de seu parceiro Machado, estava realizando patrulhamento pelas ruas do bairro Bom Sucesso, quando receberam uma informação via Copom, sobre um indivíduo, praticando o tráfico de droga. Puderam visualizar um rapaz próximo a uma árvore, junto a uma área de mata e o mesmo ao perceber a aproximação da viatura policial saiu andando rapidamente do local. Em busca pessoal, nada de ilícito foi localizado com ele. Contudo, ao efetuar buscas pelo local de onde o acusado teria saído encontraram 22 porções de cocaína. Indagado sobre as drogas, o acusado confessou que as mesmas eram de sua propriedade e que estaria no local fazendo a venda dos entorpecentes. O local é conhecido como ponto de tráfico e não conhecia o réu.

No mesmo sentido o testemunho do policial militar Gleisy Wanderley Machado.

As declarações em juízo coadunam com aquelas prestados na fase inquisitorial (fls. 02/03).

Interrogado, o acusado confessou a prática do crime a ele imputado. Disse que comprou as drogas para revender.

Nesta toada, analisada a prova amealhada nenhuma dúvida há que o acusado praticou o crime de tráfico de drogas, as testemunhas policiais apresentaram relatos harmônicos e uníssonos em todas as oportunidades nas quais foram ouvidos. Anoto que não vislumbro razão para que as testemunhas policiais intencionassem prejudicar o acusado e imputar a prática de grave crime.

O acusado confessou à prática delitiva, no mais as circunstâncias do crime – quantidade e fracionamento da droga indicam que a droga era destinada ao tráfico. Assim, ausentes causas excludentes de ilicitude e culpabilidade, passo a dosimetria das penas.

Na primeira fase de dosimetria, ausentes circunstâncias judiciais a serem valoradas negativamente, fixo a pena-base no mínimo legal – 05 anos de reclusão e pagamento de 500 dias-multa.

Na segunda fase, verifico presente as atenuantes de menoridade relativa e confissão espontânea, mas em atenção à súmula 231 do STJ, que veda a aplicação da pena aquém do mínimo legal, mantenho a pena em seu patamar mínimo.

Na terceira fase, presente a causa de redução prevista no parágrafo 4º do artigo 33, reduzo a pena em 2/3 e fixo a pena definitiva em 01 ano, 10 meses e 15 dias de reclusão e pagamento de 180 dias-multa.

Fixo o regime semiaberto para início do cumprimento da pena. Ressalte-se que os delitos de tráfico de entorpecentes são daqueles que contribuem para a desagregação da família e da sociedade, sendo responsáveis pela degeneração física e moral do indivíduo, funcionando como delito propagador e incentivador de outros diversos. Ademais, trata-se de droga (cocaína) de grande poder viciante e degenerador de personalidade.

Ausentes os requisitos previstos no art. 44 do Código Penal, deixo de substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, pois não reputo a medida

socialmente recomendável. Pelos mesmos motivos, ausentes os requisitos previstos no art. 77 do Código Penal, deixo de suspender a pena privativa de liberdade. A respeito, já se manifestou a jurisprudência: " APELAÇÃO CRIMINAL TRÁFICO DE ENTORPECENTES RECURSO MINISTERIAL VISANDO O AFASTAMENTO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO ARTIGO 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/06 PARCIAL ACOLHIMENTO. - Sendo o réu primário e sem maus antecedentes e inexistindo provas de que se dedique à atividade criminosa, aplicável o disposto no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06. Contudo, tendo em vista a quantidade de drogas apreendidas e as demais circunstâncias do delito, as quais revelam não se tratar o réu de ínfimo e eventual traficante, adequada a redução da pena, com fundamento no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, no patamar de 1/6. Recurso Ministerial parcialmente provido, para majorar as penas aplicadas, afastar a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritiva de direitos e para, em cumprimento ao determinado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Habeas Corpus n.º 596.603/SP, fixar o regime inicial semiaberto. (TJSP; Apelação Criminal 1500972-93.2019.8.26.0594; Relator (a): Luis Augusto de Sampaio Arruda; Órgão Julgador: 8ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Bauru - 4ª Vara PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO Embargos de Declaração Criminal nº 1500469-69.2021.8.26.0540/50000 -Voto nº 2205 14 Criminal; Data do Julgamento: 10/09/2021; Data de Registro: 10/09/2021). Ausentes informações acerca da condição econômica do acusado, fixo cada dia-multa no mínimo legal. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão acusatória para CONDENAR o acusado ALEX FERNANDO DE OLIVEIRA SANDI como incurso nas sanções do artigo 33, parágrafo 4º, da lei nº 11.343/06 a pena privativa de liberdade de 01 ano, 10 meses e 15 dias de reclusão, a ser resgatada no regime semiaberto. Autorizo o apelo em liberdade, pois assim respondeu à acusação. Já autorizada a incineração da substância apreendida (fls. 41). Após o trânsito em julgado, expeçam-se as comunicações necessárias para o cumprimento das sanções impostas. Sentença publicada em audiência, as partes saem intimadas. Leme, 01 de agosto de 2022.

RENATA HELOISA DA SILVA SALLES
JUÍZA DE DIREITO

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA